

1508264-15.2018.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508264-15.2018.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508264-15.2018.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2048853/2018 - 04º D.P. LIMEIRA, 1481773 - 04º D.P. LIMEIRA, 2905/18/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 1640/18/813 - 04º D.P. LIMEIRA, 249/18/820 - 04º D.P. LIMEIRA, 2048853 - 04º D.P. LIMEIRA, 2905/18/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 1640/18/813 - 04º D.P. LIMEIRA, 249/18/820 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Anderson Campos Fernandes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ANDERSON CAMPOS FERNANDES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 16 de julho de 2018, por volta das 15h30min, nas dependências do estabelecimento comercial "Floriza Valiarine Tedeschi ME", na Rua Adilson Edgar Amigo, nº 644, bairro Jardim do Lago, neste município e comarca, o acusado, agindo em concurso com dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversas peças de roupa, pertencentes ao estabelecimento comercial supramencionado, conforme boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e auto de entrega.

Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, o denunciado e dois indivíduos ainda não

identificados ingressaram na loja-vítima e anunciaram o roubo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra os funcionários do local.

O denunciado e seus comparsas subtraíram diversas peças de roupa da loja, tanto do mostruário quanto do estoque, sempre ameaçando os funcionários com a arma de fogo. Em seguida, evadiram-se com os bens subtraídos em um veículo VW/Golf, placas BUG-5883.

Ocorre que, dois dias depois, guardas municipais receberam informações noticiando que ANDERSON era um dos autores do crime. Ato contínuo, dirigiram-se à residência do denunciado e lá localizaram parte das roupas subtraídas, bem como o veículo utilizado para fuga.

O acusado foi reconhecido pela proprietária do estabelecimento comercial como um dos autores do delito.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2018 (fls. 55).

O réu foi citado e a defesa escrita veio aos autos (fls. 191).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 204).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, sem interrogatório do acusado em razão da revelia (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 240/248) e da Defensoria Pública (fls. 251/266).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ilicitude da prova relativa ao reconhecimento pessoal, assim como a atuação da Guarda Civil Municipal são matérias que se confundem com o mérito da ação penal e naquela oportunidade serão apreciadas.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05, 06/09 e 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19 e 20/22), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em juízo, o acusado não foi interrogado por ser revel.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos seus interesses.

A vítima Floriza Valiarine Tedeschi contou que estava em seu comércio e lá ingressaram três roubadores. Um dos indivíduos apontou a arma de fogo para ela e ficou o tempo todo com o objeto na sua cabeça ameaçando de meter bala na sua cabeça, enquanto os dois comparsas estavam em poder de sacos pretos e subtraíram toda a mercadoria do seu estabelecimento. No total foram roubados quinze mil reais de mercadorias. Foi encontrada parte dos bens subtraídos na posse do réu, não deu dois mil reais. As mercadorias foram entregues em solo policial. Dirigiu-se até a

delegacia e reconheceu o acusado como um dos autores do crime, pois ele usava óculos espelhado e boné. O denunciado era magro, alto e estava com a mesma blusa de moletom de cor vermelha utilizada no roubo. O porte físico e a blusa eram as mesmas. O reconhecimento na delegacia foi pessoal. Esclarece que, após o crime, o acusado foi localizado dois dias depois na posse dos bens furtados e estava na posse de um veículo branco. O referido automóvel possuía fita adesiva de cor preta no emplacamento. Pegou a numeração das placas, mas não se recorda o número. Na delegacia o acusado estava sozinho, foi o primeiro contato que teve com ele em solo policial. Explicou que a placa fornecida era de um carro preto, mas na verdade foi um automóvel branco que se envolveu na prática delitiva. Reconheceu as suas mercadorias e o moço estava preso (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse têm no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes. Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"Art. 157, par. 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal – Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova – Palavras da vítima e de servidores públicos – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1505139-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

"ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA e CONCURSO DE AGENTES. Fragilidade da prova. Não comprovada. Negativa de autoria que não encontra consonância nas demais provas. No cotejo entre a fala da acusada, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da vítima que pode responder por suas afirmações em faltando com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0004409-78.2009.8.26.0624; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e das testemunhas. Versão do réu inverossímil. Elementos colhidos na fase administrativa que podem ser valorados quando confirmados por outros submetidos ao contraditório. Condenação acertada. Regime fechado que se impõe. Gravidade do delito e circunstâncias fáticas, notadamente a presença de múltiplos agentes, o enfrentamento físico com a vítima que o justificam e a recaptura do réu em flagrante pelo mesmo delito algum tempo depois. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000271-21.2014.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016).

O guarda civil municipal Marcelo Angelo Dopp contou que receberam informações de populares de que havia um veículo utilizado para diversas práticas de roubo em Limeira. Era um veículo VW Golf, de cor branca, com detalhes nas rodas. Esse veículo estaria pelo Jardim Santa Eulália. Em patrulhamento pelo bairro indicado, lograram êxito em localizar o referido automóvel numa residência. O réu foi abordado no local, assim como a entrada foi franqueada. Indagado, ele informou ao agente público que estava de "saidinha" e que não havia retornado ao sistema carcerário. O acusado, apesar da hesitação inicial, confessou que havia praticado o roubo no comércio em questão. Em buscas pela residência foram localizados de dois a

três sacos contendo mercadorias provenientes do estabelecimento. O veículo do acusado era VW Golf, de cor branca, e estava na residência, era o mesmo automóvel informado como envolvido no crime. Um popular presenciou o roubo e passou as informações a eles. Chegaram até a pessoa do réu por meio de denúncia, o automóvel havia se envolvido em vários roubos no fim de semana em Limeira, na região do Lago e Jardim Aeroporto. O veículo tomou o sentido Jardim Santa Eulália e localizaram o endereço do automóvel. Fizeram patrulhamento e informalmente uma pessoa indicou o veículo em questão numa casa daquele bairro. A vítima já havia feito boletim de ocorrência de delito de roubo. Não fizeram qualquer investigação, o encontro do automóvel se deu em patrulhamento normal de rotina por ter sido visto naquele bairro. O que chegou até o veículo em questão e facilitou o encontro era que o automóvel VW Golf de cor branca tinha rodas pintadas, esse fato chamou a atenção do popular que presenciou o roubo. Pela fresta da casa viram o automóvel dentro do imóvel e era possível ver os detalhes da roda. O indivíduo seria de cor branca, alto, louro e mediano. O réu estava com a esposa e filho na residência em questão. O acusado abriu a porta e saiu em direção à rua, de pronto ele informou ser foragido do sistema prisional e só depois confirmou a prática do roubo. Não se lembra a cor da camiseta que ele usava na delegacia (mídia).

O guarda civil municipal Alexandre de Sordi contou que no dia em questão ficaram sabendo do roubo e foram solicitados a ir até o local do delito. Coletaram informações da proprietária da loja e de populares que estavam na rua. A informação era que os roubadores deixaram o local em automóvel de cor branca. O emplantamento repassado pelas testemunhas era de outra cidade e aparecia o carro como de cor preta, do mesmo modelo indicado. Nas proximidades do local apontado viram o veículo da mesma marca e modelo utilizado no roubo, de cor branca. Os numerais eram muito fáceis de serem adulterados. A placa do veículo do acusado era 5883. Houve desencontro das informações repassadas quanto ao emplantamento. As informações e a cor do automóvel batiam. O réu estava na garagem da residência e não houve resistência. Indagado, ele disse que era procurado do sistema prisional por outro roubo. Deram voz de prisão. Questionado sobre a existência de bens ilícitos, o acusado informou que havia roupas no interior da residência. A entrada foi franqueada. Viram vários sacos pretos contendo roupas com etiquetas, cabides e roupas novas. Questionado mais uma vez, ele confirmou a prática do roubo. A vítima foi acionada a ir até a delegacia e lá reconheceu as roupas encontradas na residência do réu como de sua titularidade. Não sabe se ela o reconheceu. A ocorrência se deu em 2018, não se recorda de maiores detalhes. Pelo emplantamento repassado pelas testemunhas constava veículo escuro de outra cidade, do mesmo modelo utilizado no roubo. Não sabe precisar quem deu as informações do acusado. O local do roubo até a residência do réu fica em torno de um quilometro de distância. Na residência já visualizaram pela fresta o automóvel do réu, era de cor branca. As características do automóvel utilizado no roubo batiam com aquele do réu, assim como o emplantamento, era muito parecido com o indicado pelas testemunhas. Não sabe precisar o encontro do réu e a data do roubo.. Não conhecia o acusado até então (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito. "(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)" (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

No mais, a situação trazida pela Defensoria Pública não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Civil Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso, em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a polícia civil para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do acusado e apenas depois se verificasse o produto de roubo localizado na sua residência, de réu foragido do sistema prisional e com antecedentes criminais específicos em delitos de roubo que sequer compareceu em Juízo para dar sua versão defensiva.

Dessa forma, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada pela prática do crime patrimonial.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância

gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

No caso em tela, restou demonstrado, com segurança, que o acusado agiu em concurso de agentes para praticar o delito de roubo descrito na denúncia, mediante emprego de arma de fogo.

É dos autos que o acusado foi até o local dos fatos na companhia de pessoas não identificadas. Com a intenção de praticarem o delito de roubo, subtraíram diversas peças de roupa do estabelecimento, ameaçando a proprietária com uma arma de fogo. Ato contínuo, evadiram-se com os bens subtraídos em um veículo VW/Golf.

Dois dias após a prática delitativa, guardas civis municipais receberam informações noticiando que o réu era um dos autores. Em patrulhamento de rotina, localizaram parte das roupas roubadas na casa do acusado, bem como o veículo utilizado na fuga.

Desse modo, se a vítima Floriza relatou o assalto sofrido, com a localização de parte da res furtiva em poder de Anderson pouco tempo após o crime, é certo o cometimento do roubo em exame.

Não se pode entender como mera coincidência terem os guardas civis municipais encontrado o acusado em poder das roupas roubadas dois dias após o roubo, havendo reconhecimento positivo pela vítima, que, por sinal, confirmou o reconhecimento ocorrido na esfera policial, na medida em que olhou bem a feição e características físicas do roubador quando da prática delitativa, só não o reconhecendo na fase do contraditório porque o acusado é revel.

Cumprе ressaltar que o delito de roubo dificilmente conta com testemunhas oculares, assumindo a palavra do ofendido especial importância, principalmente quando se mostra segura e coerente. Não é possível desprezar-se a palavra da vítima de um crime de roubo, máxime quando segura e firme, porque seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes.

Observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas da autoria, devendo prevalecer a prova oral e documental trazida pela acusação.

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato da vítima e testemunhas para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

O acusado sequer compareceu em Juízo para dar sua versão a respeito dos fatos. Havendo apreensão de parte da coisa furtada em poder do agente dois dias após o roubo, inverte-se o ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa verossímil para a posse dos bens subtraídos, o que não se viu no caso em tela, na esteira da jurisprudência abaixo:

"APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal - Emprego grave ameaça, mediante concurso de pessoas, para subtração de veículo e aparelhos celulares. APELO DA DEFESA. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Negativa frágil (...) Harmonia entre as provas - (...) - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1526047-34.2020.8.26.0228; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Materialidade e autoria comprovadas - Acusado preso em flagrante na posse do bem subtraído - (...) - Depoimentos firmes e seguros dos policiais militares atuantes no caso - Condenação mantida - (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1513435-64.2020.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021).

Houve reconhecimento pela vítima FLORIZA na delegacia. Em Juízo não houve reconhecimento, eis que o acusado é revel. Mesmo assim, ela reiterou em audiência que o acusado era um dos envolvidos na prática delitiva, eis que tinha as mesmas características físicas e vestimentas do roubador, além de estar na posse das mercadorias do seu comércio dois dias após o roubo e em poder do automóvel utilizado na prática delituosa (VW Golf, de cor branca, com detalhes na roda).

A respeito do reconhecimento pessoal e da sua legalidade quando corroborado por outras provas, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a denúncia ofertada contra o paciente pela suposta prática do crime de roubo; ao contrário, o inquérito policial mencionou, ainda, a situação em que foram localizados os suspeitos, pouco tempo após a subtração do veículo, e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (...) 5. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas

é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento pessoal como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (STF, HC 207000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF, HC 158659 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

Respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

A causa de aumento de pena do emprego de arma deve subsistir, ante o teor da prova oral. A vítima confirmou em audiência que houve emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Nem alegue a Defesa que a falta de apreensão da arma tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que a vítima foi categórica ao asseverar que os agentes utilizaram arma para abordá-la.

Eis o teor do julgado:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE



PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

A vítima descreveu em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. O acusado e seu comparsa atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre os bens subtraídos. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v.1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias não são favoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes em crime de roubo (Autos nº 0011610-35.2011.8.26.0533 - consulta E-SAJ - relativo ao Inquérito Policial nº 149/2011 e Processo Criminal nº 11610/2011 - fls. 228/234), de modo que elevo a pena-base em 1/6, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência,

abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (Autos nº 0005702-60.2012.8.26.0533 - consulta E-SAJ - relativo ao Inquérito Policial nº 82/2012 e Processo Criminal nº 5702/2012 - fls. 228/234). Majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 12 (doze) dias- multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em razão da gravidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de acusado reincidente específico e portador de maus antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do

Código Penal).

Observa-se que, em se tratando de crime de roubo, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTACrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

Assim, a perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se ao agente o mais severo dos regimes prisionais.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante violência e com grave ameaça, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ANDERSON CAMPOS FERNANDES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa, no seu menor valor, por infração ao artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Como respondeu solto ao processo, poderá recorrer desta em liberdade.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA